IL PARLAMENTO ORGANO COSTITUZIONALE

Costituzione Parte II Ordinamento della Repubblica

Le funzioni del parlamento

- Funzione legislativa Funzione di indirizzo politico
- con il Governo
- Funzione di controllo del Governo
- Funzioni del Parlamento in seduta comune

Funzione di controllo nei confronti del Governo

- **RAPPORTO DI FIDUCIA MOZIONE DI FIDUCIA E MOZIONE DI SFIDUCIA**
- **FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO**
- **CONTROLLO POLITICO: INTERPELLANZE –INTERROGAZIONI- MOZIONI**
- **CONTROLLO ECONOMICO APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ**

struttura ed organizzazione art.55 cost.

È composto da due camere:

CAMERA DEI DEPUTATI

CON SEDE A MONTECITORIO

SENATO DELLA REPUBBLICA

CON SEDE A PALAZZO MADAMA

Funzioni delle Camere

- **A differenza di altri modelli, quale quello inglese (in cui le due Camere rappresentano classi sociali diverse), o quello americano (in cui le due Camere rappresentano rispettivamente i cittadini e gli Stati membri), In Italia le due Camere svolgono esattamente le medesime funzioni:**
- **Scopo del "bicameralismo perfetto" assicurare una maggiore ponderazione nell'elaborazione delle leggi**

Differenze esistenti tra le due Camere

- Senato della Repubblica = Palazzo Madama (200 senatori elettivi + non elettivi: senatori a vita ex P.d.R. + senatori nominati dal P.d.R per alti meriti)
- Camera dei Deputati: Montecitorio (400 deputati elettivi)
- Elettorato attivo - Esercitare il diritto di voto
- CAMERA DEI DEPUTATI 18 anni • SENATO: 18 anni
- Elettorato passivo - essere eletti:
- CAMERA DEI DEPUTATI: 25 anni • SENATO: 40 anni

Senatori a vita

di nomina presidenziale

«CINQUE CITTADINI CHE HANNO ILLUSTRATO LA PATRIA PER ALTISSIMI MERITI NEL CAMPO SOCIALE, SCIENTIFICO, ARTISTICO E LETTERARIO»

di diritto

«CHI È STATO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA» (SALVO RINUNCIA)

Parlamento in seduta comune

Le camere operano separatamente di solito, tranne che in 5 casi previsti dalla Costituzione

Funzioni:

- Elezione del Presidente della Repubblica
- Giuramento del Presidente della Repubblica
- Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
- Elezione di 5 giudici costituzionali
- Elezione di 8 membri del Consiglio superiore della magistratura

DURATA

La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento. Salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, la legislatura dura cinque anni. Ogni cinque anni il corpo elettorale deve eleggere il Parlamento attraverso le elezioni politiche. In caso di scioglimento anticipato, si tengono elezioni politiche anticipate. Le camere non possono comunque essere sciolte durante il c.d. semestre bianco ossia nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato presidenziale.

Scioglimento anticipato

Può avvenire quando:

Di solito quando c'è una crisi di Governo e non si riesce a formare un nuovo Governo che ottenga la fiducia da parte di entrambe le Camere (cioè il voto favorevole della maggioranza dei membri).

Più raramente, quando si ritiene che il Parlamento non sia più rappresentativo del corpo elettorale (ad esempio nel 1994 dopo lo scandalo "tangentopoli").

Organizzazione interna delle Camere

Organi necessari:

- ***Presidente - rappresenta la Camera, organizza i lavori, fa rispettare il regolamento***
- ***Ufficio di Presidenza (Vicepresidente/segretari/questori)***
- ***Gruppi parlamentari***
- ***Commissioni parlamentari***

Gruppi parlamentari

- I gruppi parlamentari riuniscono i parlamentari dello stesso partito politico (almeno 20 deputati o 10 senatori)
- Sono la proiezione dei partiti all'interno del Parlamento
- Ciascun parlamentare deve dichiarare a quale gruppo appartenere, altrimenti d'ufficio fa parte del gruppo misto

Commissioni parlamentari

1. Permanenti Competenti per materia:

composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari

Si occupano delle leggi nelle materie di loro competenza
SALUTE
ISTRUZIONE
DIFESA TRASPORTI

Preparano i lavori della Camera, riferiscono sulle proposte di legge (sede referente

Svolgono un ruolo fondamentale nella fase di approvazione delle leggi (sede deliberante)

2. Commissioni straordinarie d'Inchiesta:

indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi)

3. Bicamerali:

Riuniscono deputati e senatori. Es. vigilanza sul servizio radiotelevisivo, controllo sui servizi segreti

MODALITA' DI VOTO

- ***SCRUTINIO PALESE***
- ***PROCEDIMENTO ELETTRONICO***
- ***SCRUTINIO SEGRETO***

Maggioranze

***SEMPLICE*: la delibera da assumere sarà approvata se votano a favore il 50%+1 dei presenti in aula**

***ASSOLUTA*: la delibera da assumere sarà approvata se votano a favore il 50%+1 degli aventi diritto al voto**

***RAFFORZATA O QUALIFICATA*: la delibera da assumere sarà approvata se votano a favore i 2/3 degli aventi diritto al voto**

LO STATUS DI PARLAMENTARE

- Divieto di appartenere ad entrambe le Camere (art. 65.2 Cost.)
- Cause di **ineleggibilità** (es. consiglieri regionali, sindaci di comuni con più di 20000 abitanti)
- di **incompatibilità** (es. senatore e deputato, Presidente della Repubblica, giudice costituzionale ecc.)
- di **Incandidabilità** (es. coloro che si sono macchiati di gravi delitti)
- Rappresentanza dell'intera nazione **senza vincolo di mandato** (art. 67 Cost.)
- **Inviolabilità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.)**
- **Indennità** stabilità per legge (art. 69 Co)

LO STATUS DI PARLAMENTARE
Insindacabilità

I parlamentari non rispondono nè dei voti dati nè delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. I parlamentari devono infatti essere liberi di esprimere le proprie opinioni senza il timore di azioni giudiziarie da parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso.

Immunità parlamentare

- E' necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per:
- arresto (prima della sentenza definitiva)
- perquisizioni
- intercettazioni telefoniche
- Si può arrestare un parlamentare senza autorizzazione solo in caso di sentenza irrevocabile o arresto in flagranza

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

- **Art. 69 Cost. «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge».**
- **Indennità fissata dall'ufficio di presidenza**
- **Diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma**
- **Spese di trasporto e spese di viaggio**
- **Spese telefoniche**
- **Assistenza sanitaria integrativa**
- **Assegno di solidarietà a fine mandato**
- **Assegno vitalizio**